BIZU DO CONCURSEIRO X — PM-SP SOLDADO

Noções de Administração Pública

Constituição do Estado de São Paulo – Título II: Da Organização dos Poderes (Poder Executivo e Justiça Militar do Estado)

NESTA APOSTILA

- Objetivos e introdução
- 1. Os Poderes no Estado e o lugar da Constituição Paulista
- 2. O Governador e o Vice-Governador
- 3. Atribuições do Governador
- 4. Responsabilidade do Governador e Secretários de Estado
- 5. A Justiça Militar do Estado
- 6. Competência do Tribunal e dos órgãos de primeiro grau
- Exemplos resolvidos
- Erros frequentes e pegadinhas
- Mapa mental
- Questões de fixação e gabarito comentado
- Resumo final e fontes

Versão 1.0 · revisada em 13/10/2026 · 13 páginas

Material autoral do Bizu do Concurseiro X. Confira sempre a legislação vigente e o edital do seu concurso.

Sumário

Objetivos e introdução 2
O que você vai aprender 2
Introdução 2
1. Os Poderes no Estado e o lugar da Constituição Paulista 2
2. O Governador e o Vice-Governador 3
3. Atribuições do Governador 4
4. Responsabilidade do Governador e Secretários de Estado 5
5. A Justiça Militar do Estado 5
6. Competência do Tribunal e dos órgãos de primeiro grau 6
Exemplos resolvidos 7
Exemplo 1 7
Exemplo 2 7
Exemplo 3 7
Exemplo 4 7
Erros frequentes e pegadinhas 7
Mapa mental 8
Questões de fixação e gabarito comentado 9
Gabarito comentado 10
Resumo final e fontes 12
Resumo dos pontos essenciais 12
Fontes e referências 12

Objetivos e introdução

O que você vai aprender

- Explicar a separação de Poderes no Estado de São Paulo e a relação da Constituição Estadual com a Constituição Federal
- Descrever o mandato, a posse, a substituição e a sucessão do Governador e do Vice-Governador (arts. 37 a 46)
- Enumerar as principais atribuições privativas do Governador (art. 47) e o papel dos Secretários de Estado (arts. 51 a 53)
- Identificar o foro do Governador nas infrações penais comuns e o que foi afastado pelo STF nos crimes de responsabilidade
- Descrever a organização e a competência da Justiça Militar do Estado (arts. 79-A a 82)
- Aplicar o texto da Constituição Paulista a situações envolvendo a Polícia Militar

Introdução

A Constituição do Estado de São Paulo, promulgada em 5 de outubro de 1989, organiza o Estado dentro dos limites da Constituição Federal. O seu Título II trata da organização dos Poderes: Legislativo (Capítulo II), Executivo (Capítulo III) e Judiciário (Capítulo IV). O edital pede dois recortes: o Capítulo III, Do Poder Executivo, e, dentro do Capítulo IV, a Seção V, que cuida da Justiça Militar do Estado. Para o candidato a soldado da PM, os dois recortes se conectam: o Governador é a autoridade a quem a Polícia Militar se subordina, e a Justiça Militar estadual é a que julga os policiais militares nos crimes militares.

A banca costuma cobrar números e nomes do texto literal: quantos anos de mandato, quem substitui o Governador, quem o julga, de quantos juízes se compõe o Tribunal de Justiça Militar, quem julga sozinho e quem julga em Conselho. O banco do Bizu tem 4 questões reais deste assunto, das bancas FGV e VUNESP, em provas de 2017, 2019, 2025 e 2026, além de 27 autorais. O texto da Constituição Paulista traz várias redações antigas, declaradas inconstitucionais ou alteradas por emendas; por isso, estude sempre a versão vigente.

> **No banco de questões do Bizu**
> Este assunto tem 27 questões autorais e 4 questões reais de provas anteriores no site (aba Questões). Bancas das reais: FGV, VUNESP; anos: 2017, 2019, 2025, 2026.

1. Os Poderes no Estado e o lugar da Constituição Paulista

Os Estados-membros são autônomos: elegem seus governantes, fazem suas leis e se organizam por meio de constituição própria. Essa autonomia, porém, tem limite no chamado **princípio da simetria**: o modelo estadual segue, no que for obrigatório, o modelo federal. É por isso que a Constituição Paulista repete regras que o leitor reconhece da Constituição Federal, como a sanção e o veto, a prestação de contas e o foro do chefe do Executivo.

> **CE-SP, art. 1º**
> Artigo 1° - O Estado de São Paulo, integrante da República Federativa do Brasil, exerce as competências que não lhe são vedadas pela Constituição Federal.

São Poderes do Estado o Legislativo (Assembleia Legislativa), o Executivo (Governador) e o Judiciário (Tribunal de Justiça, Tribunal de Justiça Militar, juízes de Direito e demais órgãos). O Título II organiza cada um. Quando uma regra paulista contraria a Constituição Federal, ela pode ser declarada inconstitucional pelo STF, e a própria publicação oficial da Assembleia Legislativa registra, em notas, os dispositivos afetados. Será com essas notas em mente que estudaremos o Executivo.

> **Bizu**
> Se a questão copia uma regra clássica do Presidente da República para o Governador (mandato de quatro anos, uma reeleição, Vice que substitui e sucede), é provável que esteja certa, por simetria. Desconfie apenas dos prazos e dos números exatos.

2. O Governador e o Vice-Governador

O Poder Executivo é exercido pelo Governador do Estado. O mandato é de quatro anos, com possibilidade de **uma única reeleição** para o período subsequente, nos termos da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional estadual nº 21/2006).

> **CE-SP, art. 37**
> Artigo 37 - O Poder Executivo é exercido pelo Governador do Estado, eleito para um mandato de quatro anos, podendo ser reeleito para um único período subsequente, na forma estabelecida na Constituição Federal.

A idade mínima de 30 anos para Governador não está na Constituição Paulista, mas na Constituição Federal (art. 14, § 3º, VI, b). O **Vice-Governador** é eleito na mesma chapa. Ele substitui o Governador nos impedimentos e o sucede em caso de vaga, além de auxiliar em missões especiais.

> **CE-SP, art. 38**
> Artigo 38 - Substituirá o Governador, no caso de impedimento, e suceder-lhe-á, no de vaga, o Vice-Governador.

> **CE-SP, art. 38, parágrafo único**
> Parágrafo único - O Vice-Governador, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliará o Governador, sempre que por ele convocado para missões especiais.

Se faltarem o Governador e o Vice, são chamados, sucessivamente, o Presidente da Assembleia Legislativa e o Presidente do Tribunal de Justiça. É a ordem que a banca mais cobra.

> **CE-SP, art. 40**
> Artigo 40 - Em caso de impedimento do Governador e do Vice-Governador, ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da Governança o Presidente da Assembleia Legislativa e o Presidente do Tribunal de Justiça.

Linha de substituição

Ordem	Quem assume
1º	Vice-Governador
2º	Presidente da Assembleia Legislativa
3º	Presidente do Tribunal de Justiça

O art. 39 define que a eleição ocorre no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato. A mesma regra se encontra no art. 28 da Constituição Federal, cuja redação atual, dada pela EC 111/2021, fixa a posse em 6 de janeiro. O art. 39 paulista ainda fala em 1º de janeiro; diante da divergência, confirme sempre o texto vigente da Constituição Federal e o edital.

Os arts. 41 a 46 completam o estatuto do Governador: quando os dois cargos vagam, aplica-se uma regra de eleição para o mandato restante, cujo § 1º foi declarado inconstitucional pelo STF (ADI 7137), razão pela qual esse ponto deve ser estudado no texto vigente. Perde o mandato o Governador que assumir outro cargo ou função na administração pública, salvo posse em concurso (art. 42). Ambos tomam posse perante a Assembleia, prestando compromisso de cumprir a Constituição Federal, a do Estado e as leis (art. 43).

CE-SP, art. 44
Artigo 44 - O Governador e o Vice-Governador não poderão, sem licença da Assembleia Legislativa, ausentar-se do Estado por período superior a quinze dias, sob pena de perda do cargo.

Outras regras: o Governador deve residir na Capital (art. 45) e, ele e o Vice, devem fazer declaração pública de bens na posse e no término do mandato (art. 46).

Atenção
O limite de ausência sem licença é de mais de quinze dias, e não "quinze dias ou mais". Quem se ausenta por exatamente quinze dias ainda não precisa de licença.

3. Atribuições do Governador

O art. 47 lista, em muitos incisos, o que compete **privativamente** ao Governador, "além de outras atribuições previstas nesta Constituição". Muitas equivalem às do Presidente da República. Os incisos mais cobrados são os seguintes.

CE-SP, art. 47, I e II
I - representar o Estado nas suas relações jurídicas, políticas e administrativas; II - exercer, com o auxílio dos Secretários de Estado, a direção superior da administração estadual;

CE-SP, art. 47, IV a VI
IV - vetar projetos de lei, total ou parcialmente; V - prover os cargos públicos do Estado, com as restrições da Constituição Federal e desta Constituição, na forma pela qual a lei estabelecer; VI - nomear e exonerar livremente os Secretários de Estado;

CE-SP, art. 47, VIII a X
VIII - decretar e fazer executar intervenção nos Municípios, na forma da Constituição Federal e desta Constituição; IX - prestar contas da administração do Estado à Assembleia Legislativa, na forma desta Constituição; X - apresentar à Assembleia Legislativa, na sua sessão inaugural, mensagem sobre a situação do Estado, solicitando medidas de interesse do Governo;

Em resumo, o Governador: representa o Estado; dirige a administração com os Secretários; sanciona, promulga e faz publicar as leis, e expede os decretos e regulamentos para a sua fiel execução (inciso III, cuja redação sofreu alterações e foi parcialmente declarada inconstitucional na ADI 4052, conforme as notas da Assembleia); veta projetos; provê cargos; nomeia e exonera Secretários e dirigentes de autarquias; intervém em Municípios; presta contas; inicia o processo legislativo; e envia os projetos do plano plurianual, das diretrizes orçamentárias e do orçamento anual (inciso XVII).

Há também o inciso XIX, que permite ao Governador dispor, por **decreto**, sobre a organização e o funcionamento da administração estadual quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos, e sobre a extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos. É a figura do decreto autônomo, cuja amplitude é limitada pelo texto.

Exemplo
O Governador quer extinguir um cargo público que já está vago. Pode fazê-lo por decreto, nos termos do art. 47, XIX, "b". Se quisesse criar um novo órgão público, precisaria de lei, pois o decreto autônomo não alcança criação de órgãos nem aumento de despesa.

Quanto à Polícia Militar, a Constituição Federal determina que as patentes dos oficiais das PMs são conferidas pelos respectivos Governadores (art. 42, § 1º, da CF). A Constituição Paulista, por sua vez, estabelece que o Comandante-Geral da PM é nomeado pelo Governador entre oficiais da ativa do último posto do quadro (art. 141, § 1º), tema que será visto na apostila do Título III.

4. Responsabilidade do Governador e Secretários de Estado

Nas infrações penais comuns, o Governador é julgado pelo **Superior Tribunal de Justiça**, depois de admitida a acusação por dois terços da Assembleia Legislativa. A regra federal equivalente está no art. 105, I, "a", da Constituição Federal.

> **CE-SP, art. 49, caput**
> Artigo 49 - Admitida a acusação contra o Governador, por dois terços da Assembleia Legislativa, será ele submetido a julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça, nas infrações penais comuns.

Nos **crimes de responsabilidade**, o texto original da Constituição Paulista previa um Tribunal Especial (sete deputados e sete desembargadores). Segundo as notas da publicação oficial, o STF declarou inconstitucionais, na ADI 2220, a menção ao Tribunal Especial e outros dispositivos da Seção III (como o art. 50), porque a definição desses crimes e do seu processo e julgamento é matéria privativa da União. Também foram declarados inconstitucionais, na ADI 1021, os §§ 5º e 6º do art. 49, que tratavam da prisão e da responsabilização por atos estranhos às funções. Na prova, atenção ao enunciado: se ele afirmar que o Tribunal Especial julga o Governador por crime de responsabilidade, esse dispositivo não vale mais.

Os **Secretários de Estado** são auxiliares diretos e de confiança do Governador, escolhidos entre brasileiros maiores de vinte e um anos e no exercício dos direitos políticos (art. 51). São responsáveis pelos atos que praticarem ou referendarem no exercício do cargo (art. 52). Fazem declaração pública de bens no ato da posse e no término do exercício (art. 53) e comparecem periodicamente a comissão da Assembleia para prestar contas da gestão (art. 52-A).

> **CE-SP, art. 51**
> Artigo 51 - Os Secretários de Estado serão escolhidos entre brasileiros maiores de vinte e um anos e no exercício dos direitos políticos.

> **Bizu**
> Secretário de Estado: brasileiro, maior de 21 anos e com direitos políticos. Governador: 30 anos (regra federal). Não troque os números.

5. A Justiça Militar do Estado

A Justiça Militar estadual julga os **militares do Estado**, isto é, os policiais militares (e os bombeiros, que em São Paulo integram a PM). A Constituição Federal autoriza os Estados a criá-la; ela se compõe, em primeiro grau, de juízes de direito e Conselhos de Justiça e, em segundo grau, do próprio Tribunal de Justiça ou de Tribunal de Justiça Militar nos Estados cujo efetivo militar seja superior a vinte mil integrantes (CF, art. 125, § 3º). São Paulo tem o seu Tribunal de Justiça Militar.

> **CE-SP, art. 79-A**
> Artigo 79-A - A Justiça Militar do Estado será constituída, em primeiro grau, pelos juízes de Direito e pelos Conselhos de Justiça e, em segundo grau, pelo Tribunal de Justiça Militar.

> **CE-SP, art. 79-B**
> Artigo 79-B - Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares do Estado, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ainda decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.

Três consequências desse artigo. Primeira: a Justiça Militar estadual julga **militares**, nunca civis. Segunda: ela julga os crimes militares **definidos em lei** (Código Penal Militar) e as ações contra atos disciplinares. Terceira: quando o crime doloso contra a vida tiver como vítima um civil, a competência é do **júri**.

Exemplo

Um policial militar, em serviço, comete um crime militar de lesão corporal contra um civil. A competência é do juiz de Direito do juízo militar, que julga sozinho, porque a vítima é civil. Se o mesmo policial, dolosamente, matasse um civil, o caso iria ao Tribunal do Júri, por força da ressalva do art. 79-B.

CE-SP, art. 80 (início)

Artigo 80 - O Tribunal de Justiça Militar do Estado, com jurisdição em todo o território estadual e com sede na Capital, compor-se-á de sete juízes, divididos em duas câmaras,

O art. 80 completa que os sete juízes são nomeados segundo as normas da Seção I do Capítulo, respeitado o art. 94 da Constituição Federal, **quatro militares Coronéis da ativa da Polícia Militar** e **três civis**. Memorize: 7 juízes, 2 câmaras, 4 coronéis da ativa e 3 civis.

Composição do Tribunal de Justiça Militar

Elemento	Regra
Sede	Capital; jurisdição em todo o território estadual
Número de juízes	Sete, divididos em duas câmaras
Origem	Quatro Coronéis da ativa da PM e três civis

6. Competência do Tribunal e dos órgãos de primeiro grau

O art. 81 distribui a competência do Tribunal de Justiça Militar. Originariamente, ele julga o Chefe da Casa Militar e o Comandante-Geral da Polícia Militar nos crimes militares definidos em lei, bem como mandados de segurança e habeas corpus nas hipóteses previstas. Em grau de recurso, julga os policiais militares nos crimes militares, observado o art. 79-B.

CE-SP, art. 81, § 1º

§1° - Compete ainda ao Tribunal exercer a correição geral sobre as atividades de Polícia Judiciária Militar, bem como decidir sobre a perda do posto e da patente dos Oficiais e da graduação das praças.

CE-SP, art. 81, § 2º

§2° - Compete aos juízes de Direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência do juiz de Direito, processar e julgar os demais crimes militares.

O § 2º é um dos mais cobrados. Os **crimes militares contra civis** e as **ações contra atos disciplinares** são julgados pelo juiz de Direito sozinho; os **demais crimes militares** vão ao **Conselho de Justiça**, presidido pelo juiz de Direito. A regra reproduz o art. 125, § 5º, da Constituição Federal.

CE-SP, art. 82

Artigo 82 - Os juízes do Tribunal de Justiça Militar e os juízes de Direito do juízo militar gozam dos mesmos direitos, vantagens e subsídios e sujeitam-se às mesmas proibições dos Desembargadores do Tribunal de Justiça e dos juízes de Direito, respectivamente.

Atenção

Não confunda a perda do posto e da patente (oficiais) com a perda da graduação (praças). Ambas são decididas pelo tribunal competente. Para o oficial, a Constituição Paulista, no art. 138, § 4º, exige decisão do Tribunal de Justiça Militar, por indignidade ou incompatibilidade com o oficialato. Tema do Título III.

Exemplos resolvidos

Exemplo 1

Faltam, ao mesmo tempo, o Governador e o Vice-Governador do Estado de São Paulo. Quem é chamado a exercer a Governança em primeiro lugar?

Resolução. O art. 40 manda chamar, sucessivamente, o Presidente da Assembleia Legislativa e, depois, o Presidente do Tribunal de Justiça. O Vice-Governador já está impedido na hipótese.

Resposta: O Presidente da Assembleia Legislativa.

Exemplo 2

Um policial militar, em serviço, pratica crime militar contra um civil, sem intenção de matar. Quem o julga em primeiro grau na Justiça Militar estadual?

Resolução. Pelo art. 81, § 2º, os crimes militares cometidos contra civis são julgados singularmente pelo juiz de Direito do juízo militar. O Conselho de Justiça julgaria os demais crimes militares. O júri só entraria se fosse crime doloso contra a vida de civil (art. 79-B).

Resposta: O juiz de Direito do juízo militar, sozinho.

Exemplo 3

De quantos juízes se compõe o Tribunal de Justiça Militar de São Paulo e como se divide a sua origem?

Resolução. O art. 80 fixa sete juízes, em duas câmaras. Desses, quatro são Coronéis da ativa da PM e três são civis (4 + 3 = 7).

Resposta: Sete juízes: quatro Coronéis da ativa da PM e três civis.

Exemplo 4

Quantos anos de mandato tem o Governador e quantas reeleições a Constituição Paulista permite em seguida?

Resolução. O art. 37 fixa mandato de quatro anos, podendo o Governador ser reeleito para um único período subsequente, o que equivale a uma reeleição.

Resposta: Quatro anos, com uma reeleição.

Erros frequentes e pegadinhas

Inverter a linha de substituição: após o Vice-Governador vêm o Presidente da Assembleia Legislativa e, depois, o Presidente do Tribunal de Justiça (art. 40).

Afirmar que o Governador é julgado pelo Tribunal de Justiça em crime comum: é o Superior Tribunal de Justiça (art. 49; CF, art. 105, I, a).

Dar como vigente o Tribunal Especial para crimes de responsabilidade: as notas da Assembleia registram a declaração de inconstitucionalidade pelo STF (ADI 2220).

Atribuir à Justiça Militar estadual o julgamento de civis: ela julga apenas os militares do Estado (art. 79-B).

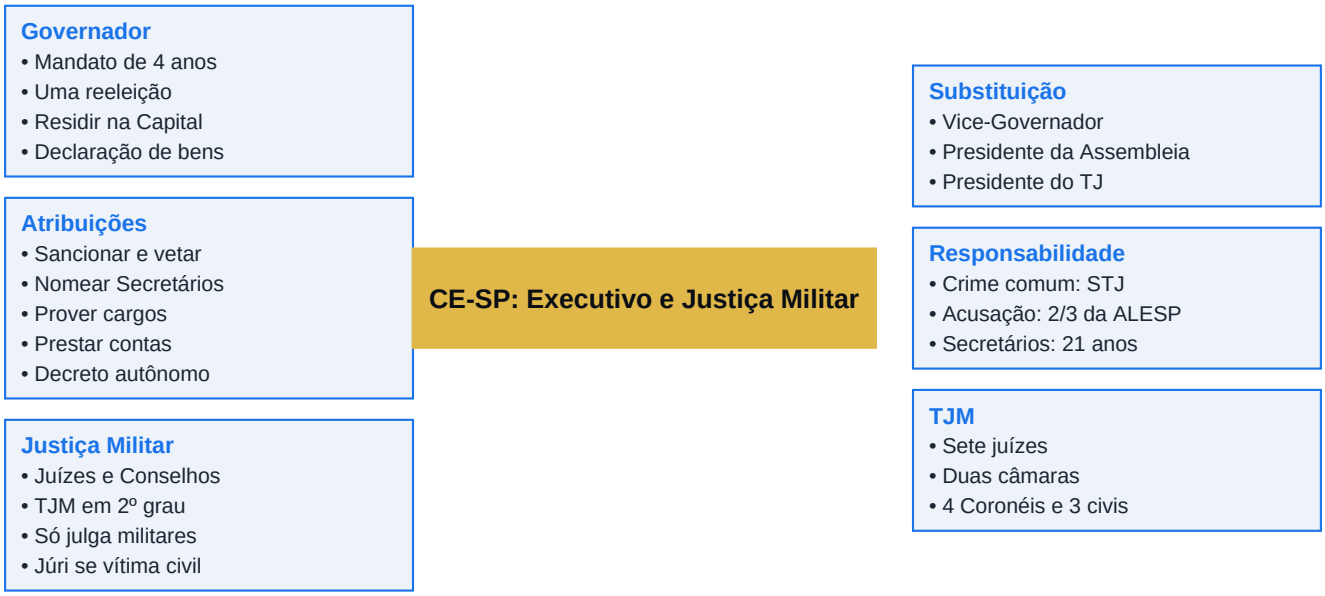
Esquecer a ressalva do júri: crime doloso contra a vida de civil não é julgado pela Justiça Militar, mas pelo Tribunal do Júri.

Trocar quem julga sozinho e quem julga em Conselho: o juiz de Direito julga sozinho os crimes contra civis e as ações disciplinares; o Conselho julga os demais crimes militares (art. 81, § 2º).

Errar a composição do TJM: sete juízes, quatro Coronéis da ativa e três civis, em duas câmaras (art. 80).

Esquecer o limite de ausência: o Governador precisa de licença da Assembleia para se ausentar por mais de quinze dias (art. 44).

Mapa mental



Questões de fixação e gabarito comentado

Resolva sem consultar o material e confira o gabarito comentado ao final desta seção. As questões reais estão identificadas com a prova de origem; as autorais são inéditas do Bizu.

Questão 1 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Conforme a Constituição do Estado de São Paulo, o Poder Executivo é exercido pelo

(A) Governador do Estado, auxiliado pelos Secretários de Estado.
(B) Governador do Estado, auxiliado pela Mesa da Assembleia Legislativa.
(C) Conselho de Secretários, presidido pelo Governador.
(D) Governador e pelo Vice-Governador, em conjunto e com poderes iguais.
(E) Governador do Estado, sob supervisão do Tribunal de Contas.

Questão 2 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Compete privativamente ao Governador do Estado de São Paulo apresentar à Assembleia Legislativa, na sua sessão inaugural,

(A) plano de reorganização da estrutura do Poder Judiciário
(B) mensagem sobre a situação do Estado, solicitando medidas de interesse do Governo
(C) lista tríplice elaborada pela Assembleia para preenchimento das vagas de Secretários de Estado
(D) relatório de prestação de contas já julgado pelo Tribunal de Contas
(E) projeto de emenda para reforma do Regimento Interno da Assembleia

Questão 3 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Os Secretários de Estado, auxiliares diretos e da confiança do Governador, serão responsáveis, nos termos da Constituição do Estado de São Paulo,

(A) pelos atos praticados após o primeiro ano de exercício do cargo
(B) somente perante o Governador, sem sujeição a responsabilização por seus atos
(C) pelos atos que praticarem ou referendarem no exercício do cargo
(D) pelos atos do Governador, mas não pelos de suas Secretarias
(E) apenas pelos atos expressamente subscritos pelo Governador

Questão 4 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Nos termos da Constituição do Estado de São Paulo, os Secretários de Estado farão declaração pública de bens, no ato da posse e no término do exercício do cargo, e, enquanto permanecerem em suas funções, terão

(A) as mesmas imunidades materiais e processuais asseguradas aos Deputados
(B) as mesmas prerrogativas de foro dos Desembargadores do Tribunal de Justiça
(C) a garantia de vitaliciedade no cargo, após dois anos de exercício
(D) os mesmos impedimentos estabelecidos na Constituição Estadual para os Deputados
(E) os mesmos impedimentos previstos para os Vereadores dos Municípios do Estado paulista

Questão 5 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Segundo a Constituição do Estado de São Paulo, vagando os cargos de Governador e Vice-Governador, far-se-á eleição

(A) trinta dias depois de aberta a primeira vaga
(B) sessenta dias depois de aberta a primeira vaga
(C) noventa dias depois de aberta a última vaga
(D) cento e vinte dias depois de aberta a última vaga
(E) cento e oitenta dias depois de aberta a última vaga

Questão 6 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Além de processar e julgar, compete ainda ao Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo exercer

(A) o controle externo da atividade policial militar, em caráter privativo, e a fiscalização financeira da corporação

(B) a correição geral sobre as atividades de Polícia Judiciária Militar e decidir sobre a perda do posto e da patente dos Oficiais e da graduação das praças

(C) a direção superior da Polícia Militar, nomeando e exonerando o Comandante-Geral e os oficiais superiores

(D) a fiscalização contábil e financeira da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, em caráter permanente

(E) a correição geral sobre as atividades da Polícia Civil e da Polícia Penal em todo o Estado, além da decisão sobre a perda de cargos de servidores civis

Questão 7 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Segundo a Constituição do Estado de São Paulo, perderá o mandato o Governador que

(A) vetar totalmente projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa, por considerá-lo contrário ao interesse público ou inconstitucional

(B) enviar à Assembleia Legislativa projeto de lei sobre o regime de concessão ou permissão de serviços públicos

(C) ausentar-se do Estado por dez dias, sem licença prévia da Assembleia Legislativa, em viagem oficial

(D) delegar, por decreto, a autoridade do Executivo, funções administrativas que não sejam de sua exclusiva competência

(E) assumir outro cargo ou função na administração pública direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público

Questão 8 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

O Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, com jurisdição em todo o território estadual e sede na Capital, compõe-se de

(A) cinco juízes, reunidos em câmara única, sendo três militares Coronéis da ativa e dois civis

(B) sete juízes, divididos em duas câmaras, sendo três militares Coronéis da ativa e quatro civis

(C) sete juízes, divididos em duas câmaras, sendo quatro militares Coronéis da ativa da Polícia Militar e três civis

(D) nove juízes, divididos em três câmaras, sendo cinco militares Coronéis da ativa da Polícia Militar e quatro civis, todos nomeados pelo Governador

(E) sete juízes, divididos em duas câmaras, todos Coronéis da ativa da Polícia Militar

Questão 9 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Compete ao Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo processar e julgar originariamente, nos crimes militares definidos em lei,

(A) os juízes de Direito do juízo militar e os membros do Ministério Público

(B) o Chefe da Casa Militar e o Comandante-Geral da Polícia Militar

(C) todos os Oficiais da ativa e da reserva da corporação

(D) os Secretários de Estado e o Procurador-Geral de Justiça

(E) o Governador do Estado e o Vice-Governador

Questão 10 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo, em serviço, é denunciado por homicídio doloso consumado contra uma vítima civil. Segundo a Constituição do Estado, a competência para o julgamento é

(A) do Conselho de Justiça Militar, que julga todos os crimes militares praticados por policiais militares

(B) do Tribunal de Justiça Militar, originariamente, por se tratar de militar em serviço

(C) do tribunal do júri, ressalvada pelo art. 79-B a competência do júri quando a vítima for civil

(D) do juiz de Direito do juízo militar, singularmente, em qualquer crime contra civil

(E) do Superior Tribunal Militar, por se tratar de crime praticado por militar

Gabarito comentado

Questão 1 — Gabarito: A

Correta a A. O Executivo é unipessoal, exercido pelo Governador (art. 37 da CE-SP), que dirige a administração com o auxílio dos Secretários de Estado, seus auxiliares diretos (arts. 47, II, e 52). A Assembleia integra o Legislativo (B); não há órgão colegiado exercendo o Executivo (C); o Vice apenas substitui e sucede (D); o Tribunal de Contas auxilia no controle externo, sem supervisionar o Governador (E).

Questão 2 — Gabarito: B

O art. 47, X, prevê a apresentação, pelo Governador, de mensagem sobre a situação do Estado na sessão inaugural da Assembleia, solicitando medidas de interesse do Governo. As demais alternativas não correspondem a essa atribuição.

Questão 3 — Gabarito: C

O art. 52 estabelece que os Secretários respondem pelos atos que praticarem ou referendarem no exercício do cargo. A responsabilidade não depende de subscrição do Governador nem de prazo mínimo de exercício.

Questão 4 — Gabarito: D

O art. 53 impõe aos Secretários a declaração pública de bens e os mesmos impedimentos dos Deputados enquanto estiverem em suas funções. O dispositivo trata de impedimentos, não de imunidades ou prerrogativas, e não há vitaliciedade para Secretários.

Questão 5 — Gabarito: C

O art. 41, caput, prevê que, vagando os cargos de Governador e Vice-Governador, a eleição ocorra noventa dias depois de aberta a última vaga. O prazo conta da última vaga e não da primeira, detalhe usado nos distratores.

Questão 6 — Gabarito: B

O § 1º do art. 81 confere ao Tribunal a correição geral sobre a Polícia Judiciária Militar e a decisão sobre a perda do posto e da patente dos Oficiais e da graduação das praças. A nomeação do Comandante-Geral cabe ao Governador, e o controle financeiro, aos órgãos de contas.

Questão 7 — Gabarito: E

O art. 42 prevê a perda do mandato do Governador que assumir outro cargo ou função na administração pública direta ou indireta, ressalvada a posse em concurso público. Vetar, enviar projetos e delegar funções são atribuições regulares (art. 47), e a ausência sem licença só gera perda se exceder quinze dias (art. 44).

Questão 8 — Gabarito: C

O art. 80 estabelece sete juízes, em duas câmaras, sendo quatro militares Coronéis da ativa da Polícia Militar e três civis. As alternativas alteram o número de juízes, de câmaras ou a proporção entre militares e civis.

Questão 9 — Gabarito: B

O art. 81, I, atribui ao Tribunal de Justiça Militar o julgamento originário do Chefe da Casa Militar e do Comandante-Geral da Polícia Militar nos crimes militares definidos em lei. Governador, Secretários e membros do Ministério Público têm outros foros.

Questão 10 — Gabarito: C

O art. 79-B ressalva expressamente a competência do júri quando a vítima do crime for civil, de modo que o homicídio doloso contra civil é julgado pelo tribunal do júri. O juiz de Direito do juízo militar julga singularmente os demais crimes militares contra civis (art. 81, § 2º), e o Superior Tribunal Militar integra a Justiça Militar da União.

Resumo final e fontes

Resumo dos pontos essenciais

- Poderes do Estado de São Paulo: Legislativo, Executivo e Judiciário, organizados no Título II, em simetria com a Constituição Federal.
- Governador: mandato de quatro anos, uma reeleição (art. 37); Vice substitui e sucede (art. 38).
- Se faltarem Governador e Vice: Presidente da Assembleia, depois Presidente do Tribunal de Justiça (art. 40).
- Governador e Vice precisam de licença da Assembleia para ausentar-se do Estado por mais de quinze dias (art. 44).
- Governador: privativamente representa o Estado, dirige a administração com os Secretários, veta, provê cargos, nomeia Secretários e presta contas (art. 47).
- Decreto autônomo (art. 47, XIX): organização da administração sem aumento de despesa nem criação de órgãos; extinção de cargos vagos.
- Crime comum do Governador: STJ, após admissão da acusação por dois terços da Assembleia (art. 49).
- Crimes de responsabilidade: dispositivos do Tribunal Especial foram declarados inconstitucionais pelo STF (ADI 2220), conforme notas da Assembleia.
- Secretários de Estado: brasileiros, maiores de 21 anos, com direitos políticos; auxiliares diretos e de confiança do Governador (arts. 51 e 52).
- Justiça Militar do Estado: juízes de Direito e Conselhos de Justiça (1º grau) e Tribunal de Justiça Militar (2º grau) (art. 79-A).
- Julga militares do Estado em crimes militares e ações contra atos disciplinares, com ressalva do júri se a vítima for civil (art. 79-B).
- TJM: sete juízes, duas câmaras, quatro Coronéis da ativa e três civis (art. 80); juiz de Direito julga sozinho crimes contra civis e atos disciplinares (art. 81, § 2º).

Fontes e referências

- Constituição do Estado de São Paulo, de 5 de outubro de 1989 (texto com alterações, última atualização indicada: ADI 7436, 23/08/2023), Assembleia Legislativa — https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/constituicao/1989/compilacao-constituicao-0-05.10.1989.html
- Constituição Federal de 1988, arts. 14, § 3º, VI; 28; 42; 105, I, a; 125, §§ 3º a 5º — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm

Material autoral do Bizu do Concurseiro X — versão 1.0, revisada em 13/10/2026. Esta apostila é um recurso de estudo e não substitui o edital nem a legislação vigente; confira sempre o texto oficial atualizado.